



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN — INNOVACIÓN DIGITAL

Actividad: Estudio de caso y Carteles sobre Ciberacoso

Materia: Ética y Legislación en Tecnologías de la Información

Maestro: Mirian Magaly Canche Caamal

Integrantes: Jesús Guadalupe Canul

Cocom Pech Brian Alberto

Tun Cauich Brandon Andrei

Grado: 7° Cuatrimestre

Grupo: A

Fecha de entrega: 28 septiembre 2026

Ciberacoso: Caso YosStop, Ainara Suárez y YouTube

Introducción

Actualmente las redes sociales y plataformas digitales forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Estos espacios permiten comunicarse, compartir información y expresar opiniones, pero también pueden utilizarse para atacar, humillar o acosar a otras personas.

El ciberacoso puede presentarse mediante insultos, amenazas, difusión de información privada, burlas constantes o publicaciones que provoquen que otras personas participen en ataques contra alguien. El problema se vuelve todavía más importante cuando quien realiza estas acciones es un creador de contenido con una audiencia de millones de personas.

En este trabajo se analiza el caso de Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, y Ainara Suárez, ocurrido en México. El caso permite estudiar no solamente las acciones de una creadora de contenido, sino también la responsabilidad ética que pueden tener empresas tecnológicas como YouTube cuando su plataforma es utilizada para publicar contenido que genera daño o ciberacoso.

A partir del caso se realiza un análisis de toma de decisiones ética y posteriormente se establecen políticas y un procedimiento que una plataforma digital podría aplicar para prevenir y atender situaciones similares.

1. Caso real documentado: YosStop, Ainara Suárez y YouTube

Contexto del caso

Este caso ocurrió en México y tiene como principales involucradas a Ainara Suárez y a Yoseline Hoffman, mejor conocida en redes sociales como YosStop, quien durante varios años fue una creadora de contenido con una audiencia de millones de seguidores en YouTube.

Los hechos se originaron en mayo de 2018, cuando Ainara Suárez tenía 16 años y fue víctima de una agresión sexual durante una fiesta. La agresión fue grabada y el material posteriormente circuló entre diferentes personas y por medios digitales (El País, 2021a).

Tiempo después, YosStop realizó un video para su canal de YouTube titulado "Patética generación", en el cual habló del caso de Ainara. El problema fue que no se limitó a informar sobre lo sucedido, sino que realizó comentarios denigrantes hacia ella. Al tratarse de una creadora con una audiencia masiva, el caso obtuvo una exposición mucho mayor.

Ainara señaló posteriormente que, después de que YosStop hiciera referencia al caso ante sus millones de seguidores, comenzó una campaña de ataques, amenazas e insultos en su contra. La situación también alcanzó a integrantes de su familia (Suárez, 2021a; Santos Cid, 2021).

Por esta razón, el caso no solamente generó una discusión sobre la agresión original, sino también sobre la revictimización y el ciberacoso que puede generarse cuando una persona con una audiencia muy grande habla de otra de manera ofensiva.

Denuncia y consecuencias legales

En marzo de 2021, Ainara presentó una denuncia en la que también señaló a YosStop. El 29 de junio de 2021, Yoseline Hoffman fue detenida y posteriormente permaneció aproximadamente cinco meses

en prisión preventiva. Inicialmente el proceso estuvo relacionado con el delito de pornografía infantil debido a que Ainara era menor de edad cuando se produjo el material de la agresión (El País, 2021a).

En noviembre de 2021, el Ministerio Público solicitó reclasificar el delito a discriminación y Ainara aceptó un esquema de reparación del daño. Un juez autorizó una suspensión condicional del proceso durante tres años, lo que permitió la liberación de Hoffman (Suárez, 2021a).

Entre las condiciones reportadas se encontraron una disculpa pública, una reparación económica y material, no contactar a Ainara, evitar expresiones denigrantes o humillantes hacia otras personas, capacitarse en temas de víctimas y discriminación, publicar contenido relacionado con esas capacitaciones y donar parte de sus ingresos a asociaciones o colectivas (Suárez, 2021a).

YosStop posteriormente publicó una disculpa pública hacia Ainara. En ella reconoció haberla insultado, denigrado y revictimizado, y señaló que sus publicaciones la expusieron a agresiones, insultos y amenazas en redes sociales, incluyendo ataques de algunos de sus propios seguidores (Santos Cid, 2021).

El papel de YouTube

YouTube es importante en este caso porque fue una de las principales plataformas utilizadas por YosStop para distribuir su contenido y llegar a millones de personas. Aunque YouTube no realizó directamente el ciberacoso, administraba el servicio mediante el cual el contenido podía ser publicado, recomendado, comentado y monetizado.

YouTube establece que sus creadores deben respetar las Normas de la Comunidad y que puede retirar videos, aplicar sanciones, suspender la monetización o incluso cancelar canales cuando existen infracciones graves o reiteradas. Sus reglas también indican que pueden aplicarse medidas cuando el comportamiento de un creador perjudica a los usuarios o al ecosistema de la plataforma (YouTube, s. f.-a).

En julio de 2022, YouTube confirmó que terminó los canales de YosStop por eludir restricciones al monetizar una nueva cuenta mientras su participación en el Programa de Socios de YouTube se encontraba suspendida. Por ello, el cierre definitivo de sus canales no debe presentarse como una sanción directa por el caso de Ainara, sino como una consecuencia posterior relacionada con el incumplimiento de restricciones de la plataforma (El Financiero, 2022).

Este detalle permite analizar no solamente lo que YouTube hizo, sino también preguntarse si una plataforma debe intervenir antes o de manera diferente cuando un creador publica contenido que puede revictimizar, humillar o movilizar a una audiencia contra una persona.

Relación con el ciberacoso

El caso se relaciona con el ciberacoso porque Ainara recibió insultos, amenazas y ataques mediante medios digitales después de que su situación fuera expuesta ante una audiencia mucho mayor. También demuestra que el ciberacoso no ocurre únicamente cuando una persona envía directamente cientos de mensajes ofensivos. Una persona con una comunidad grande puede contribuir a generar hostigamiento cuando publica contenido denigrante y parte de su audiencia continúa los ataques.

- Uso de redes sociales y plataformas digitales para amplificar ataques.
- Comentarios humillantes y denigrantes dirigidos contra una persona identificable.
- Exposición de una víctima ante una audiencia masiva.
- Ataques posteriores realizados por otros usuarios.
- Amenazas y mensajes ofensivos enviados a la víctima y a su familia.
- Participación de una persona que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos originales.
- Consecuencias emocionales, sociales y legales relacionadas con la difusión digital.

Problema central del caso

A partir de lo sucedido, el dilema ético central puede formularse de la siguiente manera: ¿hasta qué punto debe una plataforma como YouTube intervenir cuando un creador utiliza su libertad de expresión para publicar contenido que puede humillar, revictimizar o provocar ciberacoso contra otra persona?

También surge una segunda cuestión: ¿qué responsabilidad tiene un creador de contenido por los ataques realizados por sus seguidores después de publicar contenido dirigido contra otra persona?

2. Análisis de los pasos de toma de decisiones ética

2.1 Identificación del problema ético

El problema principal aparece cuando una creadora utiliza su alcance en una plataforma masiva para hablar de una víctima mediante expresiones denigrantes y, posteriormente, parte de su audiencia participa en ataques contra esa persona. Desde la perspectiva de YouTube, el conflicto consiste en decidir hasta dónde debe proteger la libertad de expresión de un creador y en qué momento debe intervenir para proteger la dignidad, seguridad y privacidad de otra persona.

El dilema puede plantearse así: ¿hasta qué punto debe YouTube permitir que un creador exprese libremente sus opiniones cuando el contenido publicado humilla, revictimiza o puede provocar ataques contra otra persona?

2.2 Identificación de las personas involucradas

Ainara Suárez. Es la persona principalmente afectada. Además de la agresión que sufrió inicialmente, posteriormente fue expuesta ante una audiencia de millones de personas y recibió ataques mediante redes sociales.

YosStop. Como creadora de contenido tenía libertad para hablar sobre temas públicos, pero también responsabilidad sobre la forma en que utilizaba su audiencia y sobre el contenido que publicaba.

YouTube. Era la plataforma tecnológica utilizada para publicar el contenido. Aunque no realizó directamente los ataques, tenía capacidad para establecer reglas, recibir denuncias, retirar contenido, limitar la monetización o aplicar sanciones.

Seguidores y usuarios. Parte de la audiencia podía amplificar la situación mediante comentarios, difusión de información o ataques contra Ainara.

Moderadores de la plataforma. Son responsables de revisar contenido denunciado y determinar si existe una infracción a las políticas.

2.3 Recopilación y análisis de los hechos

Antes de tomar una decisión, no sería correcto sancionar automáticamente a un creador únicamente porque alguien se sintió ofendido. La plataforma tendría que analizar el contenido, su contexto y las posibles consecuencias.

- Qué dijo exactamente el creador y cuál era el contexto completo del video.
- Si la persona mencionada era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.
- Si se reveló información privada o sensible.
- Si existían insultos, expresiones denigrantes o revictimización.
- Si el contenido incentivaba directa o indirectamente ataques.
- Si después de la publicación apareció un aumento de hostigamiento.
- Si existían publicaciones anteriores similares o antecedentes de sanciones.
- El alcance del creador y la cantidad de personas que podían recibir el contenido.

Este análisis permitiría distinguir una crítica u opinión legítima de una situación de ciberacoso, hostigamiento o revictimización.

2.4 Valores éticos involucrados

Libertad de expresión. Los creadores tienen derecho a expresar opiniones, incluso cuando son críticas o incómodas.

Respeto. La libertad de expresión no debería utilizarse como justificación para humillar o acosar a otra persona.

Dignidad. Las personas tienen derecho a que su dignidad sea respetada, principalmente cuando se habla públicamente de situaciones personales o traumáticas.

Responsabilidad. Una persona con millones de seguidores debe considerar que sus publicaciones pueden producir consecuencias mayores que las de un usuario común.

Privacidad. Una plataforma debe evitar la difusión innecesaria de información privada o sensible.

Seguridad. Los usuarios deben contar con mecanismos para denunciar amenazas, hostigamiento o campañas de ataques.

Justicia. Las reglas deben aplicarse de manera consistente, sin importar la popularidad o número de seguidores de un creador.

2.5 Alternativas de decisión

Alternativa 1: No intervenir

La plataforma podría considerar que se trata únicamente de una opinión personal del creador. El contenido continuaría disponible y podría seguir generando visitas e ingresos. Sin embargo, los ataques contra la persona afectada podrían continuar y otros usuarios podrían interpretar que este comportamiento no genera consecuencias.

Alternativa 2: Eliminar únicamente el contenido

YouTube podría retirar el video después de comprobar que viola sus políticas. Esto reduciría la exposición del contenido original, aunque si no existe ninguna otra consecuencia el creador podría repetir el comportamiento.

Alternativa 3: Retirar el contenido y suspender temporalmente la monetización

Además de eliminar el contenido, la plataforma podría impedir temporalmente que el creador genere ingresos. De esta manera existiría una consecuencia económica y se evitaría que el contenido dañino sea utilizado como fuente de beneficio.

Alternativa 4: Aplicar sanciones progresivas

Dependiendo de la gravedad y reincidencia, la plataforma podría aplicar advertencias, eliminación de contenido, restricciones, desmonetización, suspensión temporal o suspensión permanente. Este enfoque permite que la sanción sea proporcional al comportamiento.

2.6 Evaluación de las alternativas

Como equipo consideramos más adecuada una política de sanciones progresivas, pero con la posibilidad de aplicar medidas más fuertes de forma inmediata cuando exista un riesgo grave. No todos los casos de ciberacoso tienen la misma intensidad ni producen las mismas consecuencias.

- Daño causado.
- Número de personas involucradas.

- Intención y contexto.
- Reincidencia.
- Existencia de amenazas.
- Participación de menores.
- Difusión de información privada.
- Posible riesgo físico para la víctima.

2.7 Decisión ética

Como equipo consideramos que YouTube debería intervenir cuando existan evidencias suficientes de que un creador está utilizando la plataforma para humillar, acosar, revictimizar o provocar ataques contra una persona. La libertad de expresión debe protegerse, pero esto no significa que las plataformas estén obligadas a permitir cualquier conducta.

Las personas pueden seguir criticando acciones, ideas, videos o comportamientos. La diferencia aparece cuando la crítica deja de centrarse en una acción y se transforma en ataques personales repetitivos, amenazas, exposición de información privada o movilización de una audiencia contra alguien.

2.8 Justificación de la decisión

Esta decisión busca proteger tanto la libertad de expresión como la seguridad de los usuarios. Eliminar cualquier crítica podría provocar una moderación excesiva; sin embargo, permitir cualquier contenido únicamente porque se presenta como una "opinión" puede hacer que personas con audiencias grandes utilicen su influencia para atacar a otros sin consecuencias.

Por lo tanto, la plataforma debe considerar el contexto, la intención, el alcance, la gravedad y las consecuencias antes de decidir si un contenido viola sus reglas y qué sanción corresponde.

3. Políticas y procedimientos establecidos

3.1 Políticas actuales de YouTube relacionadas con el caso

YouTube cuenta actualmente con políticas específicas sobre acoso y ciberacoso. Entre otras conductas, la plataforma prohíbe los insultos prolongados contra personas identificables, amenazas, doxing, contenido que ataque a sobrevivientes de agresión sexual y determinadas formas de hostigamiento. También establece medidas más estrictas cuando el contenido afecta a menores de edad (YouTube, s. f.-b).

La política también contempla situaciones en las que un creador anima repetidamente a su audiencia a comportarse de forma abusiva o incita a usuarios a dejar comentarios ofensivos contra otra persona. Dependiendo de la gravedad, YouTube puede retirar contenido o imponer otras sanciones (YouTube, s. f.-b).

Además, YouTube dispone de herramientas para denunciar videos, comentarios y canales, así como políticas de seguridad destinadas a proteger a la comunidad frente al odio y el acoso (YouTube, s. f.-c).

Las siguientes políticas son propuestas del equipo a partir del análisis del caso. No deben confundirse con políticas oficiales adicionales de YouTube.

3.2 Políticas propuestas por el equipo

Política 1. Prohibición del ciberacoso

Se prohíbe utilizar la plataforma para hostigar, intimidar, amenazar o atacar repetidamente a una persona mediante videos, transmisiones, comentarios, publicaciones, descripciones, enlaces u otras funciones de interacción.

Política 2. Protección especial de menores y víctimas

Cuando el contenido involucre a una persona menor de edad o a una víctima de un delito, deberá realizarse una revisión más estricta. No se permitirá contenido cuyo objetivo principal sea humillar, ridiculizar, revelar innecesariamente información privada, incentivar ataques, compartir material íntimo sin consentimiento o revictimizar a la persona.

Política 3. Responsabilidad sobre la audiencia

Los creadores no deberán utilizar su comunidad para organizar o incentivar ataques contra otras personas. También deberá analizarse cuando exista evidencia clara de que un creador fomenta repetidamente este comportamiento, aunque no utilice una instrucción directa.

Política 4. Monetización responsable

El contenido que obtenga visitas mediante humillaciones, ataques o exposición indebida de víctimas podrá perder temporal o permanentemente la capacidad de generar ingresos. La plataforma no debería beneficiarse económicamente de contenido que incumple sus propias reglas.

Política 5. Sanciones proporcionales

Las sanciones deberán considerar gravedad, antecedentes y reincidencia. Las medidas podrán incluir advertencia, eliminación del contenido, restricción temporal, desmonetización, suspensión temporal o eliminación permanente.

Política 6. Conservación de evidencia

Cuando se reciba una denuncia de ciberacoso, la plataforma deberá preservar de forma segura la información necesaria para investigar el caso, incluso si el contenido posteriormente es retirado. Esta información deberá utilizarse únicamente para fines legítimos de revisión y cumplimiento.

Política 7. Derecho de apelación

Toda persona sancionada deberá contar con la posibilidad de solicitar una nueva revisión. La apelación no elimina automáticamente la sanción, sino que permite que otro proceso revise nuevamente la evidencia y el contexto.

3.3 Procedimiento ante un caso de ciberacoso

1. **Recepción de la denuncia.** El usuario selecciona la opción de denunciar e identifica el motivo, por ejemplo: acoso, amenaza, información privada, ataque coordinado, contenido relacionado con un menor o difusión de material íntimo sin consentimiento.
2. **Registro y protección de evidencia.** El sistema conserva la información necesaria para revisar el caso, como contenido denunciado, fecha, cuenta responsable, enlaces relacionados, comentarios relevantes y motivo de la denuncia.
3. **Evaluación de riesgo.** El caso se clasifica según su gravedad. Un insulto aislado puede ser de riesgo bajo; el hostigamiento repetitivo, de riesgo medio; los ataques coordinados, participación de menores o exposición de información privada, de riesgo alto; y las amenazas creíbles, riesgo físico o difusión de material íntimo sin consentimiento, de riesgo crítico.

4. **Revisión del contenido.** Un sistema automatizado puede realizar una revisión inicial, pero los casos graves deberán recibir revisión humana. El moderador deberá considerar el contexto completo y no únicamente palabras aisladas.
5. **Protección inmediata.** Mientras se realiza la investigación, la plataforma podrá limitar temporalmente el contenido, restringir comentarios, desactivar determinadas funciones, facilitar herramientas de bloqueo o reducir la exposición de información privada.
6. **Decisión.** Después de analizar la evidencia se determina si existió una infracción. Si no existe, el contenido puede permanecer disponible; si existe, se selecciona una sanción proporcional.
7. **Aplicación de la sanción.** Dependiendo del caso, se aplica advertencia, eliminación, restricción, desmonetización, suspensión o eliminación permanente. En situaciones graves no sería necesario comenzar desde la advertencia.
8. **Notificación.** La plataforma informa al denunciante que el reporte fue revisado y comunica al usuario sancionado qué política infringió y qué consecuencia se aplicó, dentro de los límites de privacidad y seguridad correspondientes.
9. **Apelación.** El usuario sancionado puede solicitar una nueva revisión cuando considere que la decisión fue incorrecta.
10. **Seguimiento.** En los casos graves se monitorea la posible creación de nuevas cuentas para evadir sanciones, la reincidencia y la continuidad de ataques coordinados.

Resumen del procedimiento: Denuncia → registro de evidencia → clasificación de riesgo → revisión → protección → decisión → sanción → notificación → apelación → seguimiento.

4. Relación con la legislación mexicana

El caso también resulta relevante desde el punto de vista jurídico. En noviembre de 2021, el Ministerio Público solicitó que el proceso contra YosStop fuera reclasificado de pornografía infantil a discriminación. Ainara aceptó la reparación del daño y se autorizó una suspensión condicional del proceso por tres años (Suárez, 2021a).

Entre las condiciones reportadas se encontraban la reparación económica y material, no contactar a Ainara, realizar una disculpa pública, evitar expresiones denigrantes o humillantes hacia otras personas, capacitarse en temas relacionados con víctimas y discriminación, compartir contenido relacionado con esas capacitaciones y donar una parte de sus ingresos a asociaciones o colectivas (Suárez, 2021a).

El Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la Ciudad de México, regula en su artículo 206 el delito de discriminación. Entre las conductas previstas se encuentra provocar, incitar o apoyar la difusión de acciones basadas en odio, violencia o discriminación contra una persona o grupo de personas (Congreso de la Ciudad de México, 2026).

Este marco ayuda a observar que las conductas realizadas mediante internet no quedan automáticamente fuera de responsabilidades jurídicas. Sin embargo, es importante distinguir entre una política privada de plataforma y una norma jurídica.

Las políticas de una plataforma establecen qué contenido permite o restringe una empresa como YouTube dentro de su servicio. La legislación, en cambio, está integrada por normas creadas por las autoridades y puede producir consecuencias legales. Por ello, una misma conducta puede generar consecuencias diferentes: por ejemplo, el retiro de un video dentro de la plataforma y, de manera independiente, una investigación o procedimiento ante autoridades cuando los hechos encuadran en una norma penal.

5. Conclusión

El caso de YosStop y Ainara Suárez demuestra que las redes sociales pueden aumentar considerablemente el alcance de una situación de ciberacoso. Cuando una persona tiene millones de seguidores, sus palabras pueden tener consecuencias mayores porque una publicación puede provocar que miles de usuarios conozcan, comenten o incluso ataquen a otra persona.

También muestra que la responsabilidad no corresponde únicamente a los usuarios. Las empresas tecnológicas tienen una responsabilidad ética relacionada con el diseño de reglas claras, sistemas de denuncia y procedimientos para actuar cuando sus servicios son utilizados de manera dañina.

Esto no significa que las plataformas deban eliminar todas las críticas o comentarios negativos. La libertad de expresión sigue siendo un valor importante. Sin embargo, existe una diferencia entre expresar una opinión y utilizar una plataforma para humillar, amenazar, exponer o provocar ataques contra alguien.

Por esa razón, consideramos necesario que plataformas como YouTube mantengan políticas contra el ciberacoso, protección especial para menores y víctimas, sanciones proporcionales, procesos claros de investigación y mecanismos de apelación.

El caso también demuestra que las acciones realizadas en internet pueden tener consecuencias fuera de una pantalla. Una publicación puede afectar la reputación, privacidad, seguridad y dignidad de otra persona e incluso producir consecuencias legales.

Como futuros profesionales de Tecnologías de la Información, es importante comprender que desarrollar o administrar una plataforma no consiste solamente en hacer que funcione técnicamente. También implica considerar cómo puede ser utilizada, qué riesgos puede generar y qué mecanismos son necesarios para proteger a las personas que la utilizan.

Referencias

- Congreso de la Ciudad de México. (2026). Código Penal para el Distrito Federal (art. 206). <https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1756a3b9d0689d278e4578e9bcb6c7591cc9b983.pdf>
- El Financiero. (2022, 12 de julio). ¿Por qué bajaron los canales de YosStop de YouTube? Esto es lo que sabemos. <https://www.elfinanciero.com.mx/espectaculos/2022/07/12/sin-justificacion-ni-ninguna-razon-youtube-elimina-canales-de-yosstop/>
- El País. (2021a, 30 de junio). La caída de la youtuber mexicana Yoseline Hoffman: en prisión preventiva por pornografía infantil. <https://elpais.com/mexico/2021-06-30/detenida-la-youtuber-yosstop-hoffman-conocida-como-yosstop-por-pornografia-infantil.html>
- Santos Cid, A. (2021, 4 de diciembre). La youtuber YosStop pide perdón a Ainara Suárez. El País. <https://elpais.com/mexico/2021-12-04/la-youtuber-yosstop-pide-perdon-a-ainara-suarez-ahora-entiendo-que-te-violaron-y-que-yo-hice-mas-grande-tu-herida-y-tu-dolor.html>
- Suárez, K. (2021a, 1 de diciembre). La youtuber YosStop sale de prisión tras la reclasificación de su delito de pornografía infantil a discriminación. El País. <https://elpais.com/mexico/2021-12-01/la-youtuber-yosstop-sale-de-prision-tras-la-reclasificacion-de-su-delito-de-pornografia-infantil-a-discriminacion.html>
- Suárez, K. (2021b, 2 de diciembre). Ainara Suárez, tras la liberación de YosStop: "Decidí darle una segunda oportunidad". El País. <https://elpais.com/mexico/2021-12-02/ainara-suarez-tras-la-liberacion-de-yosstop-decidi-darle-una-segunda-oportunidad.html>
- YouTube. (s. f.-a). Responsabilidad de los creadores. Ayuda de YouTube. <https://support.google.com/youtube/answer/7650329?hl=es>
- YouTube. (s. f.-b). Políticas sobre acoso y ciberacoso. Ayuda de YouTube. <https://support.google.com/youtube/answer/2802268?hl=es>
- YouTube. (s. f.-c). Herramientas de denuncia y políticas de seguridad de YouTube. Ayuda de YouTube. <https://support.google.com/youtube/answer/9563682?hl=es>

Dilema Ético: Ciberacoso

Caso YosStop y Ainara Suárez

Cuando la libertad de expresión se convierte en arma digital

— CONTEXTO DEL CASO

En 2018, Ainara Suárez (16 años) fue víctima de agresión sexual. La youtuber YosStop, con millones de seguidores, publicó el video "Patética generación" donde realizó comentarios denigrantes hacia ella, desatando una campaña masiva de ataques, insultos y amenazas contra Ainara y su familia.

— CRONOLOGÍA

MAYO 2018

Ainara (menor de edad) es agredida sexualmente. El material circula en redes.

2018-2021

YosStop publica video con comentarios denigrantes. Ainara sufre ciberacoso masivo.

JUNIO 2021

YosStop es detenida. Permanece 5 meses en prisión preventiva.

NOVIEMBRE 2021

Delito reclasificado a discriminación. Liberada con condiciones: disculpa pública, reparación del daño, capacitación.

— ACTORES INVOLUCRADOS



Ainara Suárez

Víctima de agresión y posterior revictimización mediática ante millones de personas.



YosStop

Creadora de contenido que utilizó su audiencia masiva para denigrar a la víctima.



YouTube

Plataforma que permitió la publicación, distribución y monetización del contenido.



Seguidores

Amplificaron los ataques con comentarios, amenazas y hostigamiento coordinado.

— DILEMA ÉTICO CENTRAL

¿Hasta qué punto debe una plataforma como YouTube intervenir cuando un creador utiliza su libertad de expresión para publicar contenido que humilla, revictimiza o provoca ciberacoso contra otra persona?

— VALORES EN CONFLICTO

Libertad de expresión vs. Dignidad y seguridad — El derecho a opinar no justifica humillar. La responsabilidad crece con el alcance: millones de seguidores implican millones de consecuencias.

Políticas Propuestas contra el Ciberacoso en Plataformas

Caso de estudio: YouTube — YosStop y Ainara Suárez

A partir del análisis del caso, el equipo propone las siguientes políticas que una plataforma digital debería implementar para prevenir y atender el ciberacoso, equilibrando la libertad de expresión con la protección de los usuarios.

1

Prohibición del ciberacoso

Se prohíbe utilizar la plataforma para hostigar, intimidar, amenazar o atacar repetidamente a una persona mediante videos, comentarios, transmisiones o cualquier otra función.

2

Protección especial de menores y víctimas

Cuando el contenido involucre a menores de edad o víctimas de delitos, se aplicará revisión más estricta. No se permitirá contenido que humille, revictimice o revele información privada.

3

Responsabilidad sobre la audiencia

Los creadores no deberán utilizar su comunidad para organizar o incentivar ataques. Se analizará cuando exista evidencia de fomento repetitivo de hostigamiento, aunque no sea directo.

4

Monetización responsable

El contenido que genere visitas mediante humillaciones, ataques o exposición indebida de víctimas podrá perder la capacidad de generar ingresos temporal o permanentemente.

5

Sanciones proporcionales

Las sanciones consideran gravedad, antecedentes y reincidencia: advertencia → eliminación del contenido → restricción temporal → desmonetización → suspensión → eliminación permanente.

6

Conservación de evidencia

Ante una denuncia de ciberacoso, la plataforma preservará la información necesaria para investigar, incluso si el contenido es retirado. Solo para fines legítimos de revisión.

7

Derecho de apelación

Toda persona sancionada puede solicitar una nueva revisión. La apelación no elimina automáticamente la sanción, pero permite que otro proceso revise la evidencia y el contexto.

PRINCIPIO RECTOR

La libertad de expresión protege opiniones y críticas. Sin embargo, una plataforma no está obligada a permitir que se utilice su servicio para humillar, amenazar, exponer o movilizar ataques contra otra persona. Las reglas deben aplicarse de manera consistente, sin importar la popularidad del creador.

Procedimiento ante un Caso de Ciberacoso

Protocolo de actuación propuesto para plataformas digitales

10 PASOS DEL PROCEDIMIENTO

1

Recepción de la denuncia

El usuario identifica el motivo: acoso, amenaza, información privada, ataque coordinado, contenido sobre menor o difusión de material íntimo sin consentimiento.

2

Registro y protección de evidencia

Se conserva: contenido denunciado, fecha, cuenta responsable, enlaces, comentarios relevantes y motivo de la denuncia.

3

Evaluación de riesgo

Clasificación del caso según gravedad:

BAJO

Insulto aislado

MEDIO

Hostigamiento repetitivo

ALTO

Ataques coordinados,
menores

CRÍTICO

Amenazas, riesgo físico

4

Revisión del contenido

Revisión inicial automatizada. Casos graves requieren revisión humana considerando el contexto completo, no solo palabras aisladas.

5

Protección inmediata

Mientras se investiga: limitar contenido, restringir comentarios, desactivar funciones, facilitar bloqueo, reducir exposición de información privada.

6

Decisión

Con base en la evidencia se determina si existió infracción. Sin infracción: el contenido permanece. Con infracción: se selecciona sanción proporcional.

7

Aplicación de la sanción

Advertencia → eliminación → restricción → desmonetización → suspensión → eliminación permanente. En casos graves no es necesario comenzar desde la advertencia.

8

Notificación

Se informa al denunciante que el reporte fue revisado. Se comunica al sancionado qué política infringió y la consecuencia aplicada.

9

Apelación

El sancionado puede solicitar nueva revisión si considera la decisión incorrecta. Otro proceso revisa la evidencia y el contexto.

10

Seguimiento

Monitoreo de creación de cuentas nuevas para evadir sanciones, reincidencia y continuidad de ataques coordinados.

RESUMEN DEL FLUJO

Denuncia → Evidencia → Riesgo → Revisión → Protección → Decisión → Sanción → Notificación →
Apelación → Seguimiento